

1521395-03.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto

Magistrado: Marcello Ovidio Lopes Guimarães

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 18ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 30/11/2022

... forjada pelo grave crime de roubo. Ocorre que compenso parcialmente, de dois meses, o aumento referido, preponderante, com a atenuante da confissão, restando um mês da exasperação, perfazendo pena de um ano e quatro meses de reclusão e treze dias multa. Por fim, reduzo a sanção de um terço, pela tentativa, como já fundamentado, com pena final de dez meses e vinte dias de reclusão e ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

18ª Vara Criminal

Av. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo - SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1521395-03.2022.8.26.0228 - lauda

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO, DEBATES E JULGAMENTO

Processo Digital nº:

1521395-03.2022.8.26.0228                      Controle nº 1110/22

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto (COVID-19)

Réu:

ALEXANDRE GONÇALVES DE AZEVEDO

Aos 30/11/22, às 15 horas, por meio da Ferramenta Microsoft Teams, apresentaram-se o MM. Juiz de Direito Marcello Ovídio Lopes Guimarães, comigo escrevente do seu cargo ao final assinado, foi declarada aberta a audiência de instrução, debates e julgamento designada nestes autos. O senhor porteiro dos auditórios, após o pregão, certificou o comparecimento da Promotora de Justiça Gabriela Carvalho de Almeida Estephan, o réu ALEXANDRE GONÇALVES DE AZEVEDO (preso no CDP de Pinheiros II) e a sua defensora, Dra. Fernanda Tatarí Frazão de Vasconcelos, Defensora Pública. Iniciados os trabalhos, na presente audiência, foram ouvidas as testemunhas Alessandro e Keven. O réu foi interrogado. Pelo MM. Juiz foi dito que declarava encerrada a instrução, deliberando o início dos debates da causa. Pela acusação foi alegado em síntese: alegações finais orais colhidas por sistema audiovisual, pela ferramenta Microsoft Teams. Pela defesa foi alegado em síntese: ALEXANDRE GONÇALVES DE AZEVEDO responde por infração, em tese, ao artigo 155, caput, c.c. artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, por ter supostamente tentado subtrair bens do interior de um posto de gasolina. Em que pesem as ponderações lançadas pelo ilustre representante do Ministério Público, a absolvição é medida de rigor, conforme se passa a demonstrar. 1. Do crime de furto. Com efeito, da acurada análise do conjunto fático-probatório, produzido em Juízo, único capaz de sustentar um decreto penal condenatório (CF, art. 5, LIV e LV, c/c CPP, art. 155), verifica-se que a autoria delitiva não restou adequadamente prova pelos elementos coligidos na fase judicial. KEVEN COTRIM DO CARMO, gerente do estabelecimento vítima, viu o

acusado pelas câmeras pegando umas latas de óleo. Ele chegou a sair do posto com os litros de óleo. Ele estava há cerca de 50 metros quando ele foi detido pelos frentistas. Ele já tinha pegado mercadorias em uma data anterior. Foram subtraídos seis litros de óleo avaliados em 104 reais cada. ALESSANDRO DE SOUZA GONZAGA, frentista, estava no horário de almoço quando viram pela câmera o réu subtraindo alguns litros de óleo. Estava com Kevin e Erasmo na ocasião. O réu já havia subtraído antes alguns litros de óleo. Confesso em solo policial, em seu interrogatório judicial, o acusado disse que foi ele mesmo que praticou a subtração. Estava em situação de rua. Está arrependido, e reencontrou a sua família. Como se sabe, o Direito Penal exige a convicção plena do julgador, ancorada em dados objetivos, concretos, irrefutáveis. A dúvida, menor que seja, milita em favor dos acusados, como determina o secular princípio do *in dubio pro reo* (CF, art. 5, LVII). A regra do *in dubio pro reo* também tem incidência quando se trata de estimar a interpretação que deverá prevalecer em matéria de norma penal incriminadora. Isso é assim porque o tipo penal tem função de garantia, consistente na indicação segura do comportamento proibido, de modo a preservar o indivíduo que não obra na linha que a lei penal interdita. Diante deste contexto, data vênua, surge a dúvida que o favorece. O i. Ministério Público estadual não se desincumbiu do ônus da prova que é exclusivamente seu (CP, art. 156). Com efeito, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não foram produzidos quaisquer elementos que confirmem a imputação e isso prejudica sobremaneira a certeza que deve inspirar o julgador para reconhecer validamente a culpa do acusado. Sendo assim, diante da fragilidade probatória, pleiteia-se a ABSOLVIÇÃO, nos termos do art. 386, VII, do CPP. 2- Das Teses Subsidiárias: Caso seja outro o entendimento desse d. Juízo, requer a Defesa Pública, de forma eventual: 2.1. Fixação da pena-base no mínimo: Ante a ausência de requisitos subjetivos capazes de elevá-la, deve a pena restar aplicada no mínimo legal. É dizer, não há circunstâncias judiciais desfavoráveis, a teor do art. 59 do CP e da Súmula 444/STJ. 2.2. Reconhecimento da atenuante da confissão e compensação integral com a agravante da reincidência. 2.3. Redução máxima pela tentativa em função do iter criminis percorrido: Com efeito, para o reconhecimento da consumação do crime de furto é necessário que o agente tenha disponibilidade da coisa, componente do bem jurídico imediatamente tutelado pela correspondente norma incriminadora – o patrimônio. Evidentemente, não é em todos os casos que essa inversão patrimonial se dá com a simples perda da vigilância do bem relatada pela vítima. Generalização dessa espécie implica confundir o mundo dos fatos com o mundo jurídico. E entre a realidade e a estrutura típica do delito há muito mais possibilidades do que se possa imaginar. Sob outro enfoque, no mundo dos fatos a consumação do delito não é apenas uma categoria jurídico-penal. Ela tem vida. E é representada pela efetiva inversão patrimonial, que se caracteriza pela posse tranquila da coisa, titularizada de tal modo pelo agente que ele possa dela dispor livremente. E não foi o que ocorreu no caso sob julgamento. No caso em tela, o réu estava sendo monitorado pelo circuito de filmagens. Por fim, o bem foi restituído a vítima. Assim, de rigor a incidência do art. 14, inciso II, do CP em fração proporcional ao iter criminis percorrido pelo acusado, ou seja, 2/3. 2.4. Requer seja operada a detração, com o cômputo do tempo de prisão cautelar, com base no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, e a fixação do regime inicial ABERTO, diante da quantidade de pena cabível, aliada ao contexto do caso, conforme estabelece o art. 33, §, 2º, c, do Código Penal. Destaca-se o recente entendimento do Supremo Tribunal Federal que admite a fixação do regime aberto ao réu reincidente, com fundamento no princípio da proporcionalidade. Confira-se: Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO SIMPLES. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO, QUANTO AO REGIME PRISIONAL. I – A configuração do delito de bagatela, conforme têm entendido as duas Turmas deste Tribunal, exige a satisfação, de forma concomitante, de certos requisitos, quais sejam, a conduta minimamente ofensiva, a ausência de periculosidade social da ação, o reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e a lesão jurídica inexpressiva. II – No caso sob exame, o paciente foi condenado à

pena definitiva de 1 ano e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de furto simples, com aplicação da agravante da reincidência (art. 155 combinado com o art. 61, I, do CP). III - Ao analisarem a possibilidade de aplicação do princípio da insignificância ao caso concreto, as instâncias antecedentes, após aferirem o resultado material da conduta praticada pelo agente, ressaltaram a sua reincidência (específica) e contumácia na prática do delito em questão, elementos que, embora não determinantes, devem ser considerados. IV - Agravo regimental a que se nega provimento. V - Ordem concedida, de ofício, quanto ao regime prisional, para que o paciente inicie a execução de sua reprimenda no regime aberto, nos termos do que decidido pelo Plenário desta Corte no HC 123.108/MG.(RHC 146304 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 16/03/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 26-03-2018 PUBLIC 27-03-2018). Caso este não seja o entendimento de Vossa Excelência, pugna-se ao menos pela adoção do regime intermediário, com esteio na súmula nº 269 do Superior Tribunal de Justiça. 2.5. Concessão do direito de apelar em liberdade (CADH, art. 8.1): De acordo com a lição de EUGENIO PACELLI OLIVEIRA, "[...] (probabilidade de fuga) e outra (a probabilidade de condenação) não são suficientes para, por si só, justificarem a prisão, dado que nenhuma delas atende a exigência constitucional, expressa na seguinte norma: ninguém será preso senão por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente (art. 5, LXI)". No caso dos autos não há situação que demonstre a necessidade da prisão do réu, o que demonstra que a cognição cautelar referente ao periculum libertatis não encontra fundamento de validade no princípio da presunção de inocência (CF, art. 5º, LVII) na concreta situação dos autos. Pelo MM. Juiz foi prolatada a seguinte sentença: Vistos etc. ALEXANDRE GONÇALVES DE AZEVEDO, qualificado nos autos, está sendo processado porque, conforme narra a denúncia, na data, horário e local nela descritos, tentou subtrair, para si, sete frascos de óleo lubrificante de motor da marca Shell, pertencente à referida empresa vítima, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade. O réu foi preso em flagrante. Citado, houve defesa escrita, devidamente apreciada. Na instrução foram ouvidas duas testemunhas arroladas na denúncia. O réu foi interrogado. Em razões finais pediu o Ministério Público a condenação do réu, nos termos da denúncia, mas pleiteando seja tido o delito como consumado, enquanto a Defesa pediu a absolvição por insuficiência de provas, além das teses e benefícios outros constantes deste termo. É o relatório. Decido. A ação penal transcorreu sem máculas processuais, estando o feito em termos para a sentença. Inviável o pedido de mutatio libeli do MP para que seja o delito tido por consumado. Para tal, deveria haver aditamento à denúncia, com ciência do réu acerca de tal aditamento, e oportunidade à defesa para falar em momento oportuno, anterior às razões finais, e mesmo ao réu em eventual reinterrogatório. Tal porque o réu se defende dos fatos descritos na denúncia e não apenas da capitulação jurídica. Ocorre que justamente os fatos descritos na denúncia correspondem à capitulação de tentativa. A própria inicial diz que o imputado se apossou dos frascos de óleo e teria sido abordado ainda no local, quando tentava deixar o sítio do evento. A materialidade e a autoria, a recair sobre o réu, em relação ao delito de furto tentado, restaram bem comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de exibição e apreensão, além da prova oral colhida. Em seu interrogatório judicial, o réu confessou a autoria da tentativa de furto. O representante da vítima também disse que viu o réu, pelo circuito interno de televisão, furtando. Disse que era a segunda vez que ele agia assim no local. Asseverou que ele foi detido nas proximidades, já tendo saído do posto. Keven também disse que o réu pegou litros de óleo na prateleira, não sendo a primeira vez que assim agia. Anotou que o réu saiu do posto, e viu pelo filme do circuito interno a subtração em questão, sendo o réu detido a cinquenta metros do posto, na rua, com os frascos de óleo na mochila dele. Vinga a ação penal. O réu confessou a autoria do furto em juízo, e a prova testemunhal também confirmou que o acusado foi o autor da subtração. O crime foi tentado e o iter criminis bastante percorrido, quase havendo consumação, de modo que a descrição fática da denúncia foi demonstrada. A redução da pena pela tentativa deve se dar em patamar mínimo de lei. Na fixação das penas, atento ao que dispõe o art. 59 do

Código Penal, deve a sanção-base para o furto simples ser fixada três meses acima do mínimo legal, em razão de seus maus antecedentes, com condenações anteriores por ao menos dois furtos, com pena de um ano e três meses de reclusão e doze dias multa. Na segunda fase de fixação de sanção, deveria ser a pena aumentada de mais três meses, diante da reincidência, forjada pelo grave crime de roubo. Ocorre que compenso parcialmente, de dois meses, o aumento referido, preponderante, com a atenuante da confissão, restando um mês da exasperação, perfazendo pena de um ano e quatro meses de reclusão e treze dias multa. Por fim, reduzo a sanção de um terço, pela tentativa, como já fundamentado, com pena final de dez meses e vinte dias de reclusão e seis dias multa. Ante o exposto e o que mais consta dos autos, Julgo PROCEDENTE a denúncia para CONDENAR, como CONDENO, o réu EVERTON GONÇALVES MAGALHÃES, qualificado nos autos, dando-o como incurso no artigo 155, caput, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, a cumprir as penas de 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 6 (seis) dias multa no valor unitário mínimo legal. Deveria iniciar cumprimento de pena em regime semiaberto, em razão da reincidência, não fazendo jus, em razão dela e dos antecedentes, à substituição da privativa de liberdade pela restritiva de direitos. Ocorre que já cumpriu tempo mais do que suficiente da pena, cautelarmente, em regime equiparado ao fechado, para progressão de regime, motivo pelo qual, pela detração legal, imponho o início do cumprimento de pena em regime aberto. Expeça-se alvará de soltura clausulado. Custas pelo Estado. Dou a sentença por publicada em audiência. Em razão de, no momento da publicação, terem já o MP e a Defesa técnica, bem como o réu, se retirado do ambiente virtual, intimem-se as partes acerca da sentença, bem como o réu. Registre-se. NADA MAIS. Lido e achado conforme vai devidamente assinado. Eu, André Paiva Macedo, escrevente, digitei.

O Meritíssimo Juiz de Direito MARCELLO OVÍDIO LOPES GUIMARÃES